

(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)

لدى عطفة قاضي رئيس تنفيذ محكمة شرق عمان الموقرة

الموضوع : القضية التنفيذية رقم 2024/468

الزمام لي 2025/ 9/30 م

بناء على قرار عطفة قاضي رئيس تنفيذ محكمة شرق عمان بانتخابي خبيراً بالقضية رقم 2024/467

الخبير الفني المهندس المدني والمقيم العقاري المهندس أمجد عبد الله مقداد رئيس اختصاص إدارة مشاريع ابنه تنفيذ وإشراف ورئيس لجان اعتراض على التخمين ومستشار طرق وخبير تنظيم وخبير عقاري وخبير معتمد لدى وزارة العدل بالهندسة المدنية، والأراضي/البنية ..

فقد تم حضوري الى هيئة المحكمة الموقرة حيث تم اداء القسم القانوني: "بأن أقوم بالمهمة الموكلة لي بكل أمانة وإخلاص" وبعد المهامي المهمة الموكلة لي لأجراء الخبرة الفنية على القطعة رقم 266 حوض 7 النصلة قرية الماضوية من أراضي شرق عمان موضوع الدعوى المتمثلة:

1- مطابقة المبررات المقدمة مع بعضها ومع الواقع

2- وصف القطعة رقم 266، حوض 7، النصلة قرية الماضوية من أراضي شرق عمان ووصف قطعة الأرض وصفاً شاملاً ودقيقاً والأجزاء المشتركة التابعة لها وبيان تبعاتها من الخدمات وصفها التنظيمية

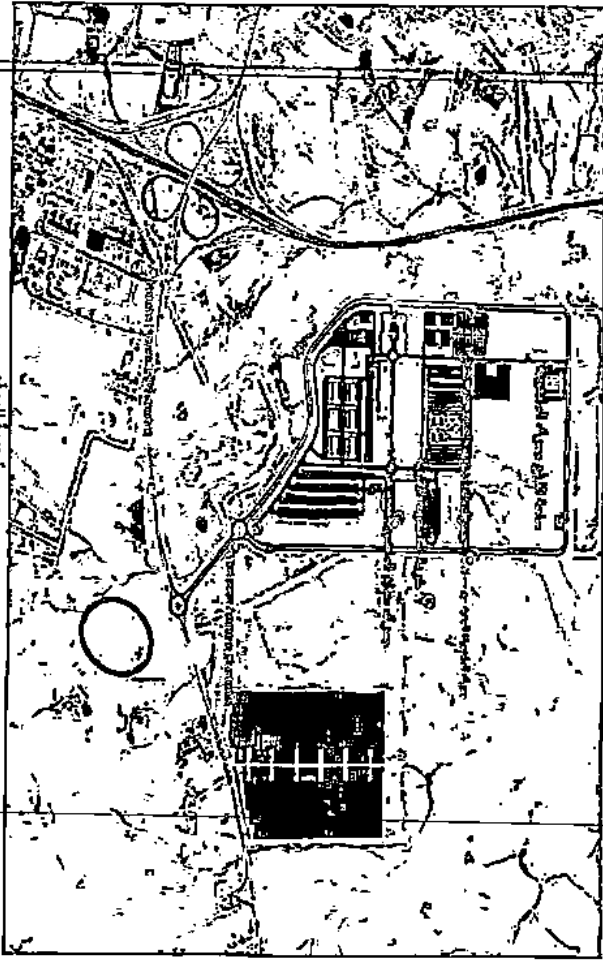
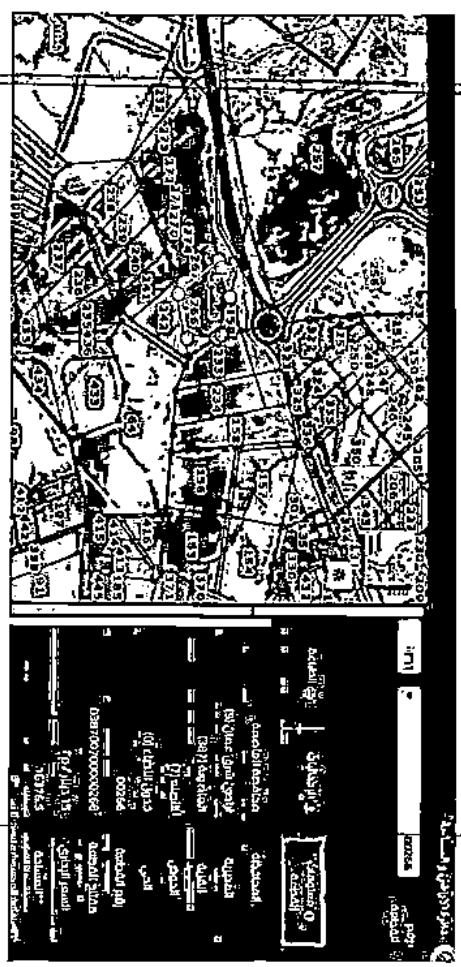
3- تقدير قيمة سعر المثل المربع الواحد وبالنسبة لتقدير القيمة الإجمالية لقطعة الأرض
4- إيجاد حصة المحكوم عليه من قيمة العقار حسب حصته في سند التسجيل

وبعد تفهم المهمة الموكلة لي تم للكشف الحسي على قطعة الأرض موضوع الطلب وبعد استلام صورة عن المبررات بالدعوى وبعد ذلك تم الانتقال الى رتبة العقار بمرافقة مأمور الأجراء ووكيل المحكوم له الأستاذ مصطفى اللعيمي حيث بدأنا بإجراء المهمة ودراسة المبررات حسب الأصول والأعراف وبحيادية تامة وتحت القسم:

ولاً: إقرار الحيادية

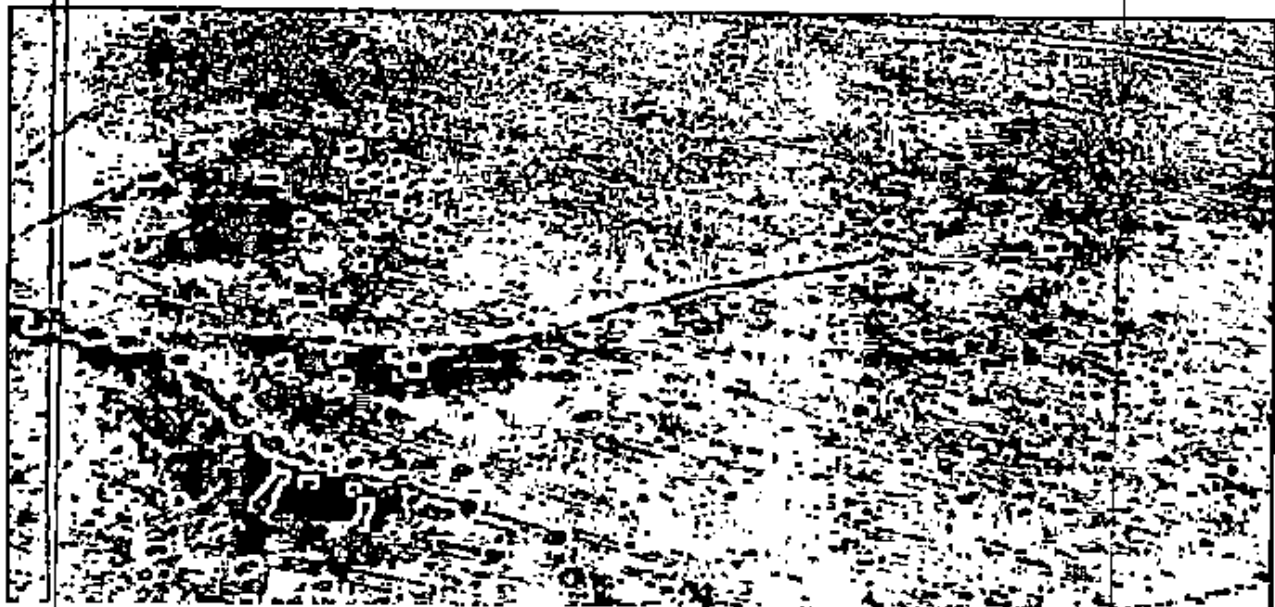
سنداً لإحكام المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31 لسنة 2017م نقر أنه لا توجد أية أسباب أو ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حياديتي واستقلالييتي عن أي من أطراف الدعوى رقم 2024/468 أو وكلائهم والهيئة الحاكمة الموقرة بحول

تانيا : دليل الموقع :-



أولاً: مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة ومع الواقع من جهة أخرى :-

1. المبررات مخطط الأراضي سند التسجيل المهمة المكلفين بها، الموقع.
2. القطعة رقم 266 حوض 7 النصلة قرية الماضونة من أراضي شرق عمان.
3. العقار موضوع الدعوى يقع ضمن منطقة الماضونة الى الجنوب من جمر ك عمان الجديد.
4. المالك: عطايف عفاف اسعد حسن أبو ظهير حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي رقم 014776 - EA - 2024.
5. نوع الأرض : ملك.
6. ومساحة الأرض تبلغ 16376 م2 حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي رقم 014776 - EA - 2024.
7. قطعة الأرض سليخ خالية من الأبنية والأشجار.
8. شكل القطعة خماسية الاضلاع تمتد من الشرق الى الغرب نسبيا ويوجد بالقرب منها شارع ترابي .
9. الأرض صالحة للزراعة والبناء وهي عند اجراء الكشف غير مزروعة وذات تربة صخرية صفراء اللون .
10. تنظيم القطعة : خارج التنظيم زراعي.
11. المحكوم له : محمد فايز محمد ضميره.
12. المحكوم عليها : عطايف عفاف اسعد حسن أبو ظهير.
13. المبررات متطابقة مع الواقع ومع بعضها البعض حسب الأصول.



ثالثاً: تقدير قيمة سعر المتر المربع الواحد وبالنسبة تقدير قيمتها الإجمالية وما عليها

تقدير قيمة الأرض

- ✓ - تم اعتماد طريقة المقارنة في تقدير قيمة وسعر المتر المربع من الأرض موضوع الطلب حيث سيتم تقييم قيمة العقار بطريقة المقارنة مع الأخذ بجميع أسس التقدير من حيث:
 - * أطلاله جميله
 - * توفر الخدمات العامة وقربها من المواصلات
 - * عرض الشارع امام العقار
 - * تضاريس الأرض
 - * تقع على شارع الأكثر من شارع
 - * طول واجهة القطعة على الشارع
 - * توفر الخدمات العامة وقربها من المدارس
 - * نوع التنظيم
- ✓ - تم جمع المعلومات من الموقع عن اسعار بيع قطع الاراضي بنفس الموقع وعلى نفس المنطقة والمثابرة لنفس ظروف القطعة في منطقة أبو خرييبة فية قصر الحلابات .
- ✓ - تم مراعاة ان حركة بيع العقارات اخر ثلاث سنوات ضعيفة جدا بالرغم من ان المنطقة فقيرة للخدمات.
- ✓ - كذلك تراجعت حركة بيع الأراضي بالمنطقة بعد ان أعلنت الحكومة الاردنية تغير موقع المدينة الخديده الى منطقة أخرى (مدينة عمرة).
- ✓ - تم الاستئناس بسعر الاساس الصادر عن دائرة الاراضي والقيمة التقديرية .

نوع	المساحة	الكمية	رقم المنطقة	الموقع
دائرية	16376.0	216	1500	741

القيمة التقديرية

- مساحة الأرض 16376.0 م² تقريبا .
- سعر المتر المربع حسب نشرة دائرة الأراضي = 15.0 دينار.
- تم جمع المعلومات عن سعر حركة البيع والشراء للأراضي حيث كانت تتراوح من 7 الى 160 دينار حيث تم اخذ المتوسط بالاسعار لسعر المتر المربع حسب حركة البيوعات بالمنطقة ومتوسط سعر قطع الأرض = 10.0 دينار/م² حيث ان السعر يعتمد على قرب الخدمات وتوفر بئر ارتوازي ووجود طريق معبد.
- تقدر قيمة الأرض = $16376.0 \times 10.0 = 163760.0$ دينار تقدر قيمة الأرض بطريقة المقارنة.

الخلاصة ...

0788023333/0777498722:ت